vẫn đứng tên bố mẹ ông là ông Mạnh, bà Huế. Ông Lương khẳng định đây là tài sản thuộc sở hữu chung của ông và ông Long do được thừa kế. Ông đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà Diệp.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Yêu cầu của ông Lương có phải là yêu cầu phản tố hay không?

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Tòa án có tiến hành trưng cầu giám định giấy nhượng nhà trong vụ án này không ?

Tình tiết bổ sung

Có ý kiến cho rằng, vì các giao dịch liên quan đến căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H được xác lập giữa ông Lương và bà Diệp. Ông Hoàng Long - em ông Lương không hề tham gia trong quan hệ hợp đồng này. Vì vậy, không cần thiết phải triệu tập ông Long tham gia với tư cách đương sự trong vụ án.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Quan điểm của anh (chị) đối với vấn đề trên? Hãy xác định tư cách đương sự?

Tình tiết bổ sung

Theo lời trình bày của ông Long: Căn hộ số 13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H là của bố mẹ ông để lại cho 2 anh em. Năm 1998, ông Lương có đề cập đến việc cho bà Diệp thuê nhà này để ở, ông cũng chưa có nhu cầu ở nên không có ý kiến gì. Tháng 7/2006 ông và ông Lương đã làm xong thủ tục kê khai thừa kế và đang chờ để nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ông Long và ông Lương. Ông Long không biết có việc chuyển nhượng nhà giữa ông Lương và bà Diệp. Nếu có việc mua bán ông không đồng ý. Ông Long đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án vì hết thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng theo quy định tại Điều 427 BLDS 2005 vì từ tháng 4/2004 bà Điệp đã khẳng định có tranh chấp với ông Lương. Tuy nhiên đến tận ngày 6/10/2006 bà Diệp mới khởi kiện, như vậy yêu cầu của bà Diệp không còn trong thời hiệu khởi kiện.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với ý kiến của ông Long về thời hiệu khởi kiện của vụ án này không?

Câu hỏi 8: (1 điểm)

Anh (chị) hãy xác định vấn đề trọng tâm cần chứng minh trong vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Hồ sơ vụ án không thể hiện có quyết định của Tòa án ấn định thời hạn 1 tháng để buộc các bên thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng. Tại phiên tòa, Luật sư của bà Diệp đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 139 BLDS 1995, hướng dẫn tại tiểu mục 2.2b mục 2 Nghị quyết số 01/2003/NQ- HĐTP ngày 16/4/2003 và khoản 4 Điều 189 BLTTDS để ra quyết định tạm đỉnh chỉ giải quyết vụ án và quyết định buộc các bên phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng.

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Ý kiến của anh (chị) về đề xuất của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Diệp?

Tình tiết bổ sung

Theo kết quả giám định giấy nhượng nhà và biên nhận tiền ngày 29/6/1998 và ngày 12/8/1998 đúng là chữ ký của ông Lương.

Tại phiên tòa, các bên vẫn giữ nguyên yêu cầu và quan điểm của mình. Ông Lương thừa nhận ông nhận của bà Diệp 400 triệu đồng tiền chuyển nhượng nhà nhưng do em trai của ông là ông Long không đồng ý bán nhà của bố mẹ để lại nên ông sẽ có trách nhiệm trả lại cho bà Diệp 400 triệu đồng.

Bà Diệp xuất trình bản kê khai nhà cửa 1/1/1998 mà ông Lương đưa cho bà tại thời điểm 2 bên chuyển nhượng có nội dung xác nhận "*Căn hộ số13 chung cư Đ, phường X, quận T, TP. H là nhà của bố mẹ mất để lại cho con là ông Hoàng Lương*" dưới có chữ ký của ông Lương. Bà Diệp cho rằng mình đã bị lầm lẫn tài sản là của một mình ông Lương do ông Lương đã che dấu đồng